

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1790/2531

นางดอกไม้ ขำแจ่ม

โจทก์

นางอารี การะเกตุ

จำเลย

นางอารี การะเกตุ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้น คำสั่งนี้ให้เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 198 ทวิ ไม่รับฎีกาจำเลยเห็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมาตรา 198 ทวิ ที่ศาลชั้นต้นอ้างนั้นไม่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่อย่างใดทั้งจะนำมาตรา 198 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับกับคดีนี้ซึ่งเป็นคดีแพ่งก็ไม่อาจกระทำได้ เพราะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้กระทำเช่นนั้นได้ คดีจึงยังไม่เป็นที่สุด จำเลยมีสิทธิฎีกาได้ภายในกำหนด 1 เดือนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 228 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ทั้งฉบับไปยังศาลอุทธรณ์ อ้างว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 รวมทั้งเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 225ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ 11 กันยายน 2530ศาลชั้น
ต้นเกษียณสั่งในคำร้องว่าศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2530 ยื่น
คำร้องนี้ภายในกำหนด แต่ผู้ร้องมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้
ไว้ต่อศาลเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
234จึงไม่รับคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 78)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

คำสั่งศาลอุทธรณ์ซึ่งยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์
เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 วรรคแรก ให้ยก
คำร้อง

คำสั่งศาลอุทธรณ์ซึ่งยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์
เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 วรรคแรก ให้ยก
คำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ